



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 del 13/08/2026

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante decreto ingiuntivo c/ Comune di Lamezia Terme.

L'anno duemilaventisei, addì tredici, del mese di Agosto alle ore 10:26 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta ordinaria di prima convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente GRANDINETTI MARIA.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA.

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti rispetta quanto voluto dall'Art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MURONE MARIO	Si	MURACA CARMELINA ISA	Si
BRANCA OSCAR	Si	MURACA FABRIZIO	Si
CARUSO FRANCESCO	Si	NICOTERA GIANCARLO	Si
CARUSO TITINA	Si	RASO GIOVANNI MANUEL	Si
CRISTIANO MASSIMO	No	RASO MARIALUCIA	No
COLOSIMO ADELAIDE	Si	ROSATO MICHELE	Si
FOLINO MATTEO	Si	SAULLO ALESSANDRO	Si
GRANDINETTI MARIA	Si	SERRATORE BERNADETTE	Si
LO MORO DORIS	Si	VESCIO LIDIA	Si
LORENA ANTONIO	No	VESCIO SALVATORE GENNARO	Si
MASI GENNARINO	Si	VILLELLA CARMINE	No
MASTROIANNI ANTONIO	Si	VITALE ANNITA	Si
MASTROIANNI DAVIDE	Si		

Presenti n° 21 Assenti n° 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato :

- l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra le altre ipotesi, da sentenze esecutive;

- il parere della Corte dei conti, Sez. di controllo per la Valle d'Aosta, la quale con deliberazione n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, si è pronunciata sulla peculiarità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive statuendo come l'Organo consiliare non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'andamento della regolarizzazione del debito poiché l'entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall'Autorità Giudiziaria (cfr. ex multis SS.RR. sentenza n. 12/2007/QM). Il parere prosegue richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. ex multis Sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29/2018) specificando che: "la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene, quindi, al profilo della legittimità - poiché già dedotto in sede giudiziale - quanto piuttosto alla duplice necessità di: a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno che può alterare gli equilibri di bilancio; b) accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità";

Evidenziato, inoltre, che il parere su richiamato affronta l'aspetto del momento in cui matura il debito fuori bilancio, ricordando come tale obbligo "decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, c.1, c.p.c.). E' in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).";

Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato, altresì, che:

- la ***** ha convenuto in giudizio il Comune di Lamezia Terme, innanzi al ***** per il riconoscimento del pagamento dei ***** resi in forza di contratti di appalto e determine del Comune di Lamezia Terme;
- dalle verifiche effettuate è risultato che, effettivamente, l'ente difettava dei pagamenti dovuti alla ***** per i servizi di pulizia negli immobili di proprietà comunale;
- il Dirigente del Settore Gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale indicava le somme richieste dalla suddetta società tra le passività potenziali in capo all'ente;
- Il giudizio si concludeva con verbale di conciliazione giudiziale con accettazione contestuale della proposta ex ART. 185 bis c.p.c. n. ***** ai seguenti patti e condizioni:
 - "- *Revoca del decreto ingiuntivo opposto con sostituzione del titolo esecutivo giudiziale con il presente verbale;*
 - *Corresponsione da parte del Comune di Lamezia Terme della somma pari a € 632.471,60 comprensiva della quota soggetta a SPLIT payment che resta tale (€55.608,00). Ciò significa che il comune di Lamezia Terme provvederà ad effettuare direttamente il pagamento all'Agenzia delle Entrate per la quota SPLIT e la differenza verrà corrisposta alla società;*

- *Rifusione delle spese legali pari all'importo riconosciuto in monitorio, così per come espressamente stabilito nel decreto; nonché la somma di € 10.591,00 oltre 15% e CPA e IVA se dovuta in base al regime delle parti, per la presente fase del giudizio;*
- *Il pagamento da parte del Comune di Lamezia Terme, in deroga alla disciplina sugli interessi da ritardo nelle transazioni con le PP.AA., deve avvenire nel termine di 90 giorni a partire dalla data della presente conciliazione;*
- I costi di registrazione della presente ordinanza ai fini dell'imposta di registro gravano sul Comune di Lamezia Terme.

Atteso, pertanto, che l'importo complessivo da riconoscere è pari ad euro **670.371,60** come di seguito specificato:

- in favore della ***** € 651.384,40, di cui :
 - A) euro 632.471,60 a titolo di prestazioni rese e interessi maturati sugli importi fatturati;
 - B) per la fase monitoria, euro 6.246,26 (comprehensive dell'importo di euro 2,00 per ogni fattura emessa);
 - C) per la fase di opposizione, euro 12.666,84 (comprehensive dell'importo di euro 2,00 per ogni fattura emessa);
- Oltre agli importi su indicati, sono a carico dell'ente anche le spese di registrazione del verbale di conciliazione, che verosimilmente ammontano al 3% dell'importo di condanna (€ 632.471,60), ossia a circa € 18.974,15, oltre le spese di notifica dell'avviso di liquidazione (di solito, € 8,75), il tutto per la spesa complessiva pari ad **euro 670.371,60**, come da documentazione allegata in atti.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati in atti;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025";

Acquisiti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012;

Tenuto conto del dibattito consiliare, per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Udita la relazione del Dirigente del Settore Advocatura Avv. Alessandra Belvedere;

Si dà atto che alle ore 13,15 esce la Consigliera Maria Lucia Raso ed alle ore 14,06 , durante la votazione, lasciano i lavori i Consiglieri Massimo Cristiano e Carmine Villella;

Atteso l'esito della votazione, con inizio ore 14,06 per appello nominale, sulla proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.21 (Murone, Branca, Caruso F., Caruso T, Colosimo, Folino, Grandinetti, Lo Moro, Masi, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I., Muraca F. ,Nicotera, Raso G.M., Rosato, Saullo, Serratore, Vescio L., Vescio S.G., Vitale);

Consiglieri assenti n.4 (Cristiano,Lorena, Raso M.L., Villella);

Voti favorevoli n. 12 (Murone, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Folino, Grandinetti, Mastroianni A., , Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo,Vescio S.G.);

Voti contrari n. 8 (Branca, Lo Moro, Masi, Muraca F., Nicotera, Serratore, Vescio L., Vitale);

Astenuti n. 1 (Mastroianni D.) ;

DELIBERA

1. **di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimita' del debito fuori bilancio derivante dal verbale di conciliazione giudiziale con accettazione contestuale della proposta ex ART. 185 bis c.p.c. *****nella controversia ***** contro Comune di Lamezia Terme, per l'importo complessivo di euro **670.371,60** cosi' di seguito distinta:

Somme riconosciute alla parte *		€ 632.471,60
Spese Legali	FASE MONITORIA	
	Competenze avvocato riconosciute	€ 4.185,00
	Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 627,75
	Cassa Avvocati 4%	€ 192,51
	Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 1.241,00
	Totale	€ 6.246,26
	FASE DI OPPOSIZIONE	
	Competenze avvocato riconosciute	€ 10.591,00
	Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 1.588,65

	Cassa Avvocati 4%	€ 487,19
	Totale	€ 12.666,84
	Altri importi	
	Euro 2,00 per ogni fattura emessa	€ 4,00
	Spese di registrazione verbale di conciliazione (3%)	€ 18.974,15
	Spese di notifica avviso di liquidazione	€ 8,75
	Totale capitale e competenze	€ 670.371,60

2. **di dare atto** che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilit  e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. **di dare atto** che l'importo di euro **670.371,60** trova copertura come di seguito specificato:
 - euro **74.135,38** sul capitolo di bilancio 1012/0, piano dei conti 1.10.05.04.001, finanziato con i mezzi finanziari del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
 - euro **306.493,39** sul capitolo di bilancio n. 1020/0 piano dei conti 1.10.05.02.001, finanziato con i mezzi finanziari del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
 - euro **289.742,83** sul capitolo di bilancio 1156/2, piano dei conti 1.03.02.13.002, gi  impegnate con determinazione dirigenziale n. 170 del 12.12.2019;
4. **di disporre**, da parte dei rispettivi soggetti competenti, la verifica su eventuali posizioni debitorie nei confronti del Comune, da parte del soggetto beneficiario della presente deliberazione, procedendo, in caso affermativo, all'attivazione della compensazione legale;
5. **di demandare**, al Dirigente del settore competente l'adozione dell'atto di impegno e contestuale liquidazione delle somme oggetto del debito riconosciuto con la presente deliberazione;
6. **di incaricare**, l'ufficio proponente di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Corte dei Conti Procura Regionale per la Calabria, ai sensi dell'art.23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

e su proposta della Consiglieria Carolina Caruso, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, legata all'evitare ulteriori aggravii per l'Ente, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 1221 del 30/04/2026, esprime parere POSITIVO.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 04/06/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1221 del 30/04/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 10/06/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
GRANDINETTI MARIA

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA